



השיעור מתקיים
בכל יום ראשון בשעה 20:15
בבית המדרש 'חזון דעת' רחוב אנסי 1 ירושלים

השיעור השבועי של מו"ר הגאון הגדול
רבי דוד יוסף שליט"א
מיום ב' י"ז אדר התשפ"א

גליון 90

עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

פרשת כי תשא - פרה

כשרות המזון בפסח

נושאי השיעור: תערובת חמץ בפסח | הזהירות הנדרשת בצריכת מוצרים כשרים לפסח | כשרות 'רבנות' וכשרות בד"ץ | אפיית מצות
כשרות לפסח | כשרות היין לפסח | כשרות משקה הקוקה קולה בפסח | הטעם שחמץ בפסח במשהו

א. טעם כעיקר דאורייתא

נפסק להלכה בשלחן ערוך (סי' תמ"ט) שחמץ בפסח אוסר אפילו במשהו. ביאור הדבר, שלמרות שבאופן כללי ברוב האיסורים - גם האסורים מן התורה - בטלים בנותן טעם. וכגון שנתערב בתוך תבשיל של בשר כשר חתיכת בשר נבילה, או שנשפך לתוכו חלב. וחלקו הראשונים בזה שיש שסברו, שכיון שרוב התבשיל הנמצא בסיר כשר, ממילא האיסור או החלב שבתוכו בטל ברוב, ורק חכמים אסרו כל זמן שהאיסור נותן טעם בהיתר אף אם אינו רוב. לעומתם יש ראשונים שסוברים, שמהתורה הוא אסור כל זמן שהאיסור נותן טעם בהיתר. וזו סוגיא שלימה במסכת חולין (נ"א) מחלוקת תנאים ואמוראים, והראשונים גם חלקו בזה. ולהלכה פסק מרן בשלחן ערוך (יו"ד סי' נ"ז) שמהתורה כל זמן שהאיסור נותן טעם בהיתר הכל אסור.

בזמננו היתה אפשרות לשער אם האיסור או החלב נותן טעם בהיתר או לא, כשמדובר במין שנתערב בשאינו מינו, על ידי שנחתום גוי - שמלבד שידע לאפות ידע גם לטעום מאכלים ולומר ממה הם מורכבים - יטעם מן התבשיל, ואם הוא מסיח לפי תומו, ואומר מה יש בו, ואומר שיש בו חלב או דבר איסור הרי שהוא אסור. ואם אינו אומר, כנראה שאין בו והתבשיל מותר לאכילה. כיום מלבד שאין דבר כזה שנחתום יזהה ממה מורכב התבשיל, גם אין מציאות כזו לזהות, מחמת כמות המרכיבים במזון כיום. ואלו שנותנים כשרות צריכים להתמחות בכל סוגי המרכיבים הללו. וכגון 'אבקת מרק' הרי יש בה המון רכיבים [- תסתכלו ברשימה לא תבינו מה כתוב שם], ואפילו לחם יש בו כל מיני דברים שמוסיפים. הלא אפילו במשקה 'קוקה - קולה' הגר"י לנדא זצ"ל היה צריך לנסוע לקצו העולם בכדי להבין את אופן יצור התרכובת ממנה מיוצר המשקה.

לעומת זאת כאשר נתערבו מין במינו, כגון בשר נבילה שנפל לתבשיל של בשר כשר שאי אפשר לזהות מיהא אותה חתיכה של נבילה [- אולי מקובל קדוש עליון יוכל לדעת...] על כך אמרו חכמים שהשיעור הוא בשישים. והיינו שכל זמן שאין שישים בהיתר כנגד האיסור - הכל אסור מהתורה. אולם כשיש שישים כנגד האיסור - שיערו חכמים שאינו נותן טעם בהיתר - והוא מותר מהתורה. ולשון הפוסקים הוא "טעם כעיקר - דאורייתא".

וכל האמור הוא באיסורי תורה שנתערבו כגון חלב, דם, נבילות וטריפות וכיו"ב. אולם בחמץ שנתערב אמנם מהתורה גם כן דינו

בשישים, אך החמירו חכמים שחמץ בפסח במשהו. וכגון סיר גדול שבישלו בו כמות גדולה מאוד [- אלף ליטר] ומצאו בו חיטה קטנה מבוקעת שהיא בודאי חמץ, הרי שכל התבשיל נאסר, כיון שחמץ בפסח במשהו.

ב. חובת הזהירות בכשרות המאכלים לפסח

לאור כל זאת יש לעורר כמה אנחנו צריכים להיזהר במה שאנחנו מכניסים לבתינו בפסח. ושלא נדבר על אלו ההולכים לאכול במקומות אחרים כמו בתי מלון או מקומות ש'הכשירו' אותם לפסח. כיון שהיום לצערנו ישנם כל מיני סוגים של הכשרים ויש מצב של 'סמוך', וכל אחד סומך על החתימה של ההשגחה, לא משנה מי היא. יש כאלו שיש להם מחשבה בלב: "אני אוכל - ואם זה לא כשר העבירה על נותן הכשרות..." והרי זה לא נכון, ומשל למה הדבר דומה? לאחד שמכר אוכל מקולקל, ובא אחד ורכש מהאוכל ואכלו, והנה לאחר כמה זמן קיבל קלקול קיבה, ונחלה, ולקחו אותו לבית חולים וכו', האם יעזור שיאמר: "אני לא איכפת לי מהאכל בטרן - העבירה על מי שהאכיל אותי באוכל המקולקל! ולמה כשהאוכל מקולקל מבחינה גשמית - אנשים צועקים, ואכפת להם, ואם מגלים משהו מוכנים אפילו לתבוע לבית משפט! אבל כשהאוכל מקולקל מבחינה רוחנית - כאשר הכשרות שלו לא משהו, מוכנים לסמוך אחד על השני? וכל אחד אומר 'פלוני אמר שזה בסדר ואני סומך עליו'..." - וכי היה נותן הלואה כשאותו אחד היה ערב על הכסף? הדבר העיקרי בכשרות הוא שיהיה איכפת לנו באמת! ולחקור ולדרוש בנושא.

ג. ההבדלים בין כשרות 'רבנות' לכשרות הבד"צים הפרטיים

ואני רוצה לומר בזה כמה דברים חשובים שאני רוצה שכל אחד ידע. הנה יש הכשר 'רבנות', שכולם רגילים שהוא פחות יותר ברמתו הכשרותית לעומת הכשר הבד"צים למיניהם. אכן לא תמיד זה כך, ודברים אלו הם תלויים במשיגיה, וכמו כן בתנאים שהרבנות מציבה. וכל רבנות כיום בארץ היא 'ממלכה' בפני עצמה, וכל רב שנותן הכשרים הוא הקובע. ויש רבנים שהם מקצועיים מאוד, וההכשר שלהם הוא ברמה גבוהה. לעומת זאת, יש מקומות לצערנו שהכשרות שם היא כמאן דליתיה, עד כדי כך! המשגיח לא נמצא בזמנים שלו, וכמו כן לא יודע להשיג בכלל. לא פשוט. והנה כאשר בא אחד לרבנות ומבקש כשרות למפעל שלו וכיו"ב, הרבנות לא יכולה למנוע אותו סתם כך מלתת לו הכשר, אף אם יצא עליו מוטיטין שלילי שלא אכפת לו להכשיל את הקונים. וכמו שזכרנו מעשה מעת שהיה אמו"ר רבה הראשי של תל-



דקות מפסיקים לכמה דקות, ואז מוציאים כלים נוספים, יש להם שתי מערכות של כלים נקיים כמו חדשים. ולבנתיים באים פועלים אחרים ומנקים ביסודיות את הכלים שעבדו בהם קודם. ואני בדקתי את הכלים ככל יכולתי יחד עם מי שהיו עמי, ואפילו בזכוכית מגדלת אי אפשר למצוא פיזור אחד של חמץ! וזה עוד לפני הפסח שהחמץ בטל בשישים, ולא חוזר וניעור [- והרי אפילו בערב פסח החמץ הוא בטל בשישים, ורק בפסח הוא במשהו], ואפילו המכשיר המחורר את המצות שמסובך לנקות אותו, ובדקתי בזכוכית מגדלת ונמצא נקי לחלוטין! ולא ניתן למצוא שם פיזור! וראיתי שהמשגיח עומד על גביהם שיאמרו 'לשם מצת מצוה' ובכל שלבי עשיית המצה, ולאחר האפיה בודקים מצה מצה לראות שלא נכפל אף מצה, וכך צריך להיות זוהי השגחה טובה.

לעומת זאת יש כשרויות שאינן מהדרין, והמכונה של המצות יכולה לעבוד שתיים ושלוש ללא כל הפסקה בין עיסה לעיסה! וסיפר לי פעם משהו, שבאיזה מפעל של מצות היתה מכונה מליאה בצק שהתקלקלה, ועד שתיקנו אותה לקח כחצי שעה - שעה, וכשסיימו לתקן המכונה המשיכה לייצר את המצות מהבצק שהיה שם קודם! לא ניקו ולא החליפו שום דבר והכל נתערב ביחד. וזה היה לפני הרבה שנים, ואני מקווה שכיום אין את התופעות הללו.

ה. הכשרת הכלים לפסח בבתי מלונות

פעם ביקשו ממני ברבנות לפקח על הכשרת הכלים בכמה בתי מלון בערב פסח, ולא יאומן כי יסופר, שהיה זה מלון שההשגחה שלו היא מהדרין, והיו שם שני משגיחים שעומדים על הפועלים, ואני בדקתי שהכל נעשה כראוי, ואכן היה יפה מאוד, אבל היה שם תנור אפיה שיש לו תבניות ענקיות. והם לא מחליפים את התבניות לפסח, למרות שזו כשרות מהדרין [- כיום אני לא יודע מה קורה בזה], וכששאלתי את המשגיחים מפני מה אינם מחליפים את התבניות אנו לי שהם עושים להם ליבון גמור. ושאלתי אותם כיצד עושים בתוך מטבח המלון ליבון, וכי הם יכולים להדליק אש במלון סתם כך? ענו לי שיש במלון את התנור בעצמו, שיש בו חום אדיר, ומכניסים את התבניות לתוך התנור והכל נשרף לחלוטין. וביקשתי לראות בעיניים, ואכן כשהתקרבתי לתנור, כבר מרחק מה מהתנור כמעט ולא היה שייך לגשת לתנור מעוצמת החום, והכניסו את כל התבניות לתנור, ובנתיים הכשירו עוד כמה מהכלים שיש שם, ולאחר כמה שעות של חום כזה כיבו את התנור. בבוקר לאחר כמה שעות מאז שכיבו את התנור והוא לא היה כל כך חם, הוצאנו עם מגבת את התבניות, ולקחתי סכין והתחלתי לגרד את התבנית והראיתי להם שיש שם חמץ בעין!! הוא לא נשרף! וזה נקרא 'מהדרין'! הרי כיום בבית רוב העולם לוקח מגשים מיוחדים לפסח, שהרי הם צריכים ליבון כיון שזו בליעה על ידי צליה ולא על ידי נזולים. ובשנים האחרונות התפתח מאוד העניין של השימוש בתבניות חד-פעמיות, וזה הרבה יותר נכון מאשר להכשיר את התבניות.

ו. מוצרי מזון תעשייתיים לפסח

והעניין הזה הוא גם לגבי קניית מוצרי מזון, אנשים חושבים מה כבר יכולה להיות בעיה, וכגון ירקות קפואים, שהמצב בזה אינו פשוט כלל, כיון שדרך ההכנה הוא באופן שקודם ההקפאה משרים את הירקות בחומר מסוים בכדי שהירקות יחזיקו מעמד הרבה זמן, והחומר הזה יש בו עמילן. ויש עמילן שהוא של חיטה שהוא חומר חזק והוא דבר המעמיד, ממילא כל הירקות הללו הם חמץ גמור, וצריך לעשות את הירקות הללו בעמילן של תפוחי אדמה. וזה לא יאומן כמה דברים אפשר לעשות אותם עם החיטה הזו. ודברים שכמעט לא חושבים יש בהם תערובת של חיטה. ואין זו חומרא כלל אלא עיקר הדין.

כיום מוכרים אורז בחנויות כשכל הגרגרים כולם שוים בצורתם ובמראיתם, וכשהאורז נוצר הוא לא נוצר כך, אלא יש מכשירים ואמצעים מיוחדים בכדי לשייף את האורז שיצא יפה. ויש מכונות שהאורז עובר תהליך של ציפוי בעמילן, והיה מקום אחד שמצאו שהעמילן של האורז נעשה מחיטה! ונכון שלמנהג רוב הספרדים אוכלים אורז בפסח, אבל גם למנהג הספרדים לא אוכלים חמץ בפסח... ואורז זה הוא חמץ מחמת העמילן שעליו.

וכמו כן הוא בממתקים - יש שם מכשולות רבים, כמה עמילן וקמח יש בממתקים, הלא בסוכריות פשוטות למשל יש הרבה שהם חמץ גמור! ויש גם בסוגי שוקולד שונים ולא רק בופלים וכי"ב שהם עשויים חמץ. וכמו כן יש בעיה בכלים שעושים בהם את הממתקים שבכל השנה הם חמץ וכדי להכין בתוכם ממתקים כשרים לפסח זה לא פשוט בכלל.

אביב, היתה הרבנות צריכה לתת הכשרים. והיתה קונדיטוריה אחת שקיבלה הכשר לייצר עוגות כשרות לפסח, ויום אחד בא המשגיח לאאמו"ר וסיפר לו שהיה שם להשגיח שהכל בסדר, והנה בא אליו בעל החנות והתחיל לשוחח איתו, ותוך כדי דיבור הולך לאחור, עושה 'עושה שלום במרומי', והמשגיח בעקבותיו עד שבחוסר שימת לב יוצאים שניהם מהמקום. והנה לפתע המשגיח הסתובב והנה רואה הוא למול עיניו שהפועלים מכניסים שקים של קמח לחנות!! היה מותר להם להשתמש בקמח תפוחי אדמה והם הכניסו קמח חיטה וערבבו מהר עם הקמח תפוחי אדמה! כשראה בעל הבית שהמשגיח קלט את התרמית, התחיל לאיים על המשגיח שאם יספר אוי ואבוי לו! ובמקביל הוציא 001 לירות והביא אותם למשגיח מתנה... המשגיח מצידי לקח את הכסף, והלך מיד למשרדי הרבנות וסיפר לאאמו"ר את הכל, וראיה לדבר 'הנה המאה לירות שקיבלתי ממנו'!

כמובן שאאמו"ר לא חת והסיר במקום לאותו עסק את ההשגחה.

כיום בג"ץ מתערב בכל דבר כזה. היה מקום אחד שהיתה מסעדה של מסיונרים, קראו לה "יהודים למען יש"ר!" רח"ל והרבנות לא רצתה לתת להם הכשר, והבג"ץ הכריח אותם לתת להם תעודת כשרות! לעומת זאת בד"צים אינם חייבים לתת הכשר לכל אחד, ורק למי שנראה בעיניהם ראוי נותנים לו תעודה, כיון שזה גוף פרטי. וכמו כן ברבנות המשכורות של המשגיחים נמוכות, ועל כן הרבה פעמים בגלל זה קשה לרבנות למצוא משגיחים טובים במקומות מסויימים. לעומת זאת בבד"צים הם אלו שקובעים את שכרם של המשגיחים מאת נותני הכשרות.

פעם ביקרתי במסעדות בתל-אביב לבדוק את הכשרות, וראיתי איזה הבדל עצום יש בין כשרות מהדרין לכשרות רגילה. ראשית כל, בכשרות רבנות יש משגיח אחד על כמה מסעדות, לעומת זאת בכשרות מהדרין מחייבים שיהיו שני משגיחים, ועל כל מסעדה משגיח אחד. וכמו כן, מה שהיום יש שעושים שהמשגיח הוא אחד מהעובדים במטבח, הרי מי הולך לעבוד במטבח? ודאי שהוא לא אחד שהוא תלמיד חכם מופלג... וגם לא תלמיד חכם קטן... כל אחד שרוצה קצת פרנסה הולך להיות משגיח. אך כשהתפקיד הוא רק להיות משגיח אפשר והמשגיח יהיה תלמיד חכם. ואכן הייתי במקומות שהמשגיח הוא תלמיד חכם, שיושב בפניה ולומד, ומדי פעם נכנס למטבח לראות שהכל בסדר. מנצל את זמנו ללימוד וגם מקבל משכורת ראויה.

לעומת זאת ראיתי מקומות בהם המשגיח לא יודע מימינו לשמאלו! וכבר נודע שאאמו"ר מרן זצוק"ל עזב את מצרים מחמת הדברים הללו! היה שם ועד קהילה שהיו כמו בג"ץ, והם לא נתנו לו בתחילה להתעסק בענייני כשרות. והיה שם 'רב' שלא היה עושה כלום, ותפקידו העיקרי של אאמו"ר היה אב"ד, והוא דרש מהם בתוקף שיתנו לו לטפל בענייני הכשרות. ובסופו של דבר, שפעם אאמו"ר ביקר בבית החולים היהודי, ונכנס למטבח וראה שם ערבי, והוברר לו שאין שום יהודי במטבח! ואאמו"ר שאל אותו מנין הוא קונה את הבשר, והערבי אמר לו שקונה אותו מאיזה אטליז של גויים! נבילות וטריפות של ממש! ואאמו"ר המשיך לשאול אותו היכן מבשל את הבשר ואת החלב, והערבי עונה לו שהוא מבשל את שניהם באותו הסיר! אאמו"ר עורר על כך שערוריה גדולה, למרות שאיימו עליו מהוועד שאין לו רשות לפרסם את זה, אבל אאמו"ר לא פחד, ועל כן אילצו אותו להתפטר ולעזוב את מצרים. אבל הוא מצידי לא היה מוכן לעשות שקר בעצמו.

כמו כן היה שם מצב שהיו אופים מצות אך לא היו משתמשים ב'מים שלנו'. וכשאאמו"ר בדק ומצא שכל המצות הינם חמץ גמור!! ללא כל פיקוח ראוי. וכשהלך לאותו 'רב' שהיה אחראי שעל המצות ושאל אותו שהרי אין 'מים שלנו', וה'רב' ההוא שואל אותו כנגדו מה זה מים שלנו?... איום ונורא. ואותו 'רב' שהיה אחראי על זה היה מגלח זקנו בסכין!!

ד. כשרות המצות לפסח

יש כל כך הרבה פרטים בכשרות המצות לפסח. הרי כיום יש מאפיות שאופים מצות עבודת יד שכשרותן טובה מאוד, אבל חייבים שתהיה פיקוח על כל שלבי ההכנה. בשבוע שעבר ביקרתי במאפיית מצות עבודת יד באזור התעשייה באשקלון, ומאוד התפעלתי לראות כיצד משגיחים שם על עשיית המצות, שיהיו למהדרין מן המהדרין.

ראשית כל יש שם שני משגיחים צמודים בכל שלבי עשיית המצות. ועוד, שעובדים י"ח דקות ובכל דקה עושים בצק חדש, וזה לא יאומן המהירות והמימונות איך שהם עובדים ומעבירים אחד לשני. ואחרי י"ח

לגבי יינות, כיום ברוב היקבים היקב הוא כשר לפסח, והיין כשר לפסח, ולא מייצרים יין שיש בו תערובת של חמץ וכיו"ב [- המשקאות החריפים שעשויים חמץ כדוגמת 'וויסקי' הם נעשים במפעלים אחרים לגמרי]. והנה ביין יש אלכוהול שהוא בדרך כלל נובע מתוך היין עצמו בתוך תהליך היצור, אולם יש יינות שמוסיפים להם אלכוהול והם בעיקר יינות מתוקים. ועל פי החוק האלכוהול המשמש להוספה ליינות הוא רק אלכוהול המופק מענבים, ואסור לקחת מסוג אחר. ויש אלכוהול העשוי מחיטה או שעורה שהוא חמץ גמור. [- ויש תמרוקים שמערבבים בהם אלכוהול שהוא חמץ, אולם בהם אין בעיה כיון שנפסלו מאכילת כלב]. וצריך לבדוק כיון שפעמים שביקב דואגים שהכל יהיה כשר אבל לכל השנה, אבל את האלכוהול הם מערבבים עם אלכוהול חיטה.

בזמנו לפני מעט יותר מארבעים שנה היה היקב הגדול ביותר בארץ 'כרמל מזרחי', והוא החזיק תשעים אחוז משוק היינות בארץ, וכל השאר היו יקבים קטנים. והיתה להם השגחה כמו שצריך. שנה אחד אירעה להם בעיה גדולה, הם היו רוכשים את האלכוהול ממפעל בבת-ים המייצר אלכוהול, וכמובן שהם שומרים על פי החוק שהאלכוהול יהיה מענבים. והנה באותה שנה התברר שקודם שייצרו את ההזמנה של האלכוהול מהענבים ייצרו שם באותם כלים אלכוהול מחיטה, קיבלו הזמנה מבית חרושת לתמרוקים לאלכוהול חיטה. ולאחר הייצור הראשון שטפו את הכלים ב'סודה אקוסטית' שהוא חומר חריף מאוד המכיל גופרית, ויש בו נותן טעם לפגם ומנקה בצורה מאוד יסודית. ולאחר שסיימו עשו אלכוהול של ענבים לצורך מפעל של 'קוניאק', ורק אז ייצרו את האלכוהול שיועד לכרמל מזרחי עבור היין הכשר לפסח.

ובאו לאאמו"ר מרן זצוק"ל וסיפרו לו בשקט את שאירע, ובזמנו כל המדינה היו סומכים על היינות של כרמל מזרחי, והוא הבין שאם מחמירים בזה פירוש הדבר שלא יהיה בארץ ישראל יין לפסח, ולסחוט יין מענבים הלא בתקופה זו של השנה אין ענבים כלל. ואאמו"ר נסע לשם ולמד את כל הפרטים כראוי, ולאחר מכן עשה אסיפה במלון 'מרקו' בירושלים, והייתי שם בעצמי כבחור צעיר, והובאו לשם כל גדולי ישראל הגר"ש אלישיב, הגר"ש איערבאך, הגר"צ אבא-שאול, הגר"ב זילטי, הגר"א גולדשמידט, ועוד רבים מגדולי התורה, וקודם לכן לא ידעו מדבר האסיפה אך כולם הבינו את חשיבות העניין, והגיעו לשם מנהלי היקב כרמל מזרחי, והסבירו לגדולי התורה את הבעיה, הרבנים גערו בהם כמו שצריך... ולאחר מכן שלחו אותם והרבנים נשארו לבדם בכדי לדון בנושא, ואאמו"ר קם ונשא דברים בשיעור ארוך [- והדפיס את הדברים בשו"ת יביע אומר ח"ח (מאור סי' מג) באריכות רבה] שם הסביר למה לדעתו הכל מותר, והביא ראיות חזקות והיו מתווכחים באמצע, והיה שם דיון יוצא מן הכלל. לאחר מכן הגר"ש איערבאך נשא אף הוא דברים, וכולם אחריו, והיתה שם הסכמה של כמעט כולם להתיר את היין לפסח ואף את הקוניאק יש להתיר לפסח. מלבד אחד הוא הגאון רבי יוסף שלום אלישיב שסבור היה להחמיר בקוניאק, אבל כולם שם חלקו עליו. והתחיל ויכוח בנושא הזה, ואז אאמו"ר דפק על השלחן ואמר כך: מכאן לא יוצאים ואומרים שחלק החמירו וחלק אסרו, צריך לומר הוראה ברורה לרבים! ועל כן כיון שהמחלוקת היא רק לגבי הקוניאק, לא נורא אם אנשים ימנעו מקוניאק בימי הפסח! העיקר זה היין, ולפיכך נודיע ברבים שהיין מותר בשתייה בפסח. והקוניאק אסור. אבל לאחר הפסח יש להתיר לרבים את הקוניאק, ולומר להם שאין בו של חמץ שעבר עליו הפסח, ולכן גם הגר"ש אלישיב הסכים. ומי שיעיין בתשובה ההיא ביביע אומר יראה שאכן התיר את הכל גם את הקוניאק. וכל הרבנים שהיו שם חתמו על כך. וכך היא הדרך לעבוד על הכשרות של המוצרים לפסח בפרט ולכל השנה בכלל, גם ללמוד כמו שצריך, וגם להשיג כראוי.

ואני זוכר שאז התברר שיקבים קטנים אחרים השתמשו באלכוהול שהוא חמץ ממש. והרבנים שנתנו להם כשרות הסתבכו מאין יהיה להם יין. ולעומתם 'כרמל מזרחי' הסתדרו לבסוף כאמור.

ח. צריכת 'קוקה קולה' בחו"ל בפסח

יש רב אחד שנותן את הכשרות של משקה הקוקה קולה בארצות הברית, והוא אמר לי שבישראל יש את ההכשר של הרב לנדא, שהוא הכשר טוב, והם יודעים בדיוק מה המרכיבים של משקה הקוקה קולה, אבל בארצות הברית יש סוגים שונים, וחלק מהסוגים ההם יש בהם מרכיב

אחד שיש בו חשש חמץ. פירוש הדבר שאין לומר 'סנדא דארעא חד הוא' - וכיון שהרב לנדא נותן הכשר אז הקולה כשרה לפסח בכל מקום בעולם, אלא צריך לבדוק כל מקרה לגופו, ולפסח צריך הכשר לכל מוצר בפני עצמו. וב"ה כיום בארץ כל המשאות יש להם הכשר מהודר לפסח ללא כל חשש.

ט. לבדוק גם את הבד"ץ

וצריך לדעת שגם הבד"צים הם לא 'נפלו מן השמים', וגם עליהם צריך לברר, לא כולם הם בסדר, לפעמים יש בד"ץ שסומך על השני שהוא לא בסדר, ופעמים שיש בד"צים שהמשגיחים שלהם אינם ברי סמך, ולכן אני נוהר שלא להכניס חלק מהבד"צים לבית לפסח! לעומת בד"צים אחרים שאני מברר כראוי את ההכשר שלהם ואם אפשר לסמוך עליהם לפסח. ואני לא יכול לומר שמות [- אני לא רוצה תביעות משפטיות וכיו"ב] וכל אחד ואחד יבדוק לעצמו מי הוא זה שנותן הכשר בקלות, לעומת האחרים שמערימים קשיים על מבקשי ההכשרים שיעמדו בקריטריונים מחמירים, ועליהם אני אומר כזה ראה וקדש לקנות מוצרים בהשגחתם.

י. חומרא דחמץ

לעיל הובא שחמץ בפסח איסורו אפילו במשהו, והנה חלקו הראשונים מה טעם החמירו באיסורו כל כך, רוב הראשונים סבירא להו שהוא משום 'חומרא דחמץ'. ביאור הדבר, שחמץ נשתנה משאר איסורי אכילה מחמת שאיסורו אינו איסור לאו בלבד, אלא איסור כרת, וכמ"ש (שם טז) "ונכרתה הנפש ההיא מישראל". אמנם האוכל חלב ודם גם כן חייב כרת מהתורה, בדם כתוב (ויקרא יז, י) "ונתתי פני בנפש האוכלת את הדם והכרתיו אותה מקרב עמה", וכמו כן בחלב כתוב (שם יז, כג) "כי כל אוכל חלב וכו' ונכרתה הנפש ההיא מעמיה". ובכל זאת חמץ דינו יותר גרוע, כיון שבחלב אין איסור להשתמש בו - אדרבא בזמנם היו משתמשים בחלב לייצור נרות, וכמ"ש בתורה (שם, כג) "ואכול לא תאכלוהו" ודרשו חז"ל (מסכת כהנים) שהוא מותר בהנאה, וכמו כן דם אינו אסור בהנאה. מה שאין כן חמץ אסור בהנאה, התורה גזרה עליו "בל יראה ובל ימצא", והיינו שאף אם יש לו חמץ השייך לו בקצה העולם ואינו יכול לבערו, וודאי הוא שלא יגיע לחמץ בשום דרך ואין כל חשש שמא יאכלנו, בכל זאת אם לא מכר את החמץ הרי שעובר עליו באיסור תורה בל יראה ובל ימצא. ולא מצאנו כן בשאר איסורים, וכגון אם אדם שחט בהמה ומצאו שהיא טריפה או שבדקו את הסכין לאחר השחיטה ונמצאת פגומה וממילא בהמה זו נבילה, שלא צריך להפקיר את הבהמה או לבער אותה, הוא יכול למכור את הבהמה לגוי וכמ"ש בפסוק (דברים יד, כא) "לגר [- היינו גוי בן נח] אשר בשעריך תתננה ואכלה או מכור לנכרי", ואם מחפש מישהו שיקנה ממנו יכול להשאיר את הטריפה ברשותו. [- אכן יש איסור להסתחר בדברים האסורים באכילה - יש אומרים שהאיסור הוא מדאורייתא, ויש לי בזה תשובה ארוכה אם היא דאורייתא או מדרבנן, ויש בזה כמה נפק"מ להלכה ואאמו"ר מרן זצוק"ל הדפיס אותה בספרו שו"ת יביע אומר (ח"א חיו"ד סימן יג), אבל כאשר רק מזדמן לו דבר איסור ולא מסתחר בזה - מותר למכור] לעומת זאת חמץ עצם מציאות החמץ ברשותו הוא אסור מן התורה, ועל כן חכמים החמירו בזה יותר.

יש עוד דעה בראשונים שטעם החומרא בחמץ שאסור אפילו באלף שהוא מחמת ש"חמץ לא בדילי מיניה" והיינו שנבילה או טריפה כולם יודעים שכיון שעכשיו זה אסור זה לא יהא מותר לעולם וממילא אנשים מתרחקים ממנה, לעומת זאת חמץ בשאר ימות השנה מותר באכילה, ואותו חמץ שהוא כשר עכשיו - בימי הפסח הוא יאסר באיסור כרת. וכיון שאנשים רגילים בחמץ כל כך, החמירו בו חכמים יותר משאר איסורים. שיטת הרמב"ם ועוד הרבה ראשונים, שחמץ נחשב לדבר שיש לו מתירין, ויבואר אי"ה בשיעורים הבאים.

ועל כן אני רוצה לומר במיוחד השנה, לאחר שבדקתי וחקרתי היטב, ושאלתי שאלות וביררתי ביסודיות, אני אומר שיש להיזהר שבעתיים, מה אוכלים ואצל מי, ומה הוא מכניס לפיו ולביתו, איזה הכשר הוא סומך עליו ואלו הכשרים לו סומכים עליהם. ונקפיד על כך מאוד מאוד. ונקיים בזה את דברי רבינו האר"י ז"ל שמי שנוהר מאיסור חמץ בפסח אפילו במשהו מובטח לו שלא יחטא כל השנה. עד כדי כך. ונזכה לבנין בית המקדש ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים. אכ"ר.



הלכה ברורה

הרב יצחק מאזוז
בית ההוראה 'יחווה דעת'

נעלי בית של גבר לאשה ולהיפך

שאלה: האם מותר לאשה בביתה לנעול נעלי בית של גבר, וכן להיפך?
תשובה: אסור לאשה ללבוש בגד או לנעול נעליים של איש, וכן הוא להיפך. כי נאמר בתורה "לא ילבש גבר שמלת אשה".

אולם אפשר להקל בשני אופנים: במקום שלובש את המעיל מחמת הקור, או נועל את נעלי הבית מחמת הקור בלילה, ואין לו ברירה אחרת ונחשב שעת הדחק, אפשר להקל.

ועוד אפשר להקל אם נעלי הבית הללו אינם מיועדים לגברים בלבד, כגון נעלי קרוקס שחורים שאינם בהכרח של גברים, או כל בגד אחר שמיועד לגברים ונשים כאחד, מותר.

מקורות:

הנה מן בשלחן ערוך יו"ד (סי' קפ"ה) כתב: "לא תעדה אשה עדי האיש, כגון שתשים בראשה מצפת או כובע או תלבש שריון וכיוצא בו. וכן לא יעדה האיש עדי האשה, כגון שילבש בגדי צבעונים וחלי זהב, במקום שאין לובשין אותם הכלים ואין משמיין אותם החלי אלא נשים". ע"כ. וכתב שם הרמ"א, שאפילו באחד מן הבגדים אסור, אף על פי שניכרים בשאר בגדיהם שהוא איש או אשה. ולפי זה יש לאסור בנידון דידן.

אך הב"ח (שם ס"ה) כתב שכל האיסור הוא כאשר האשה לובשת את הבגד כדי להידמות לאיש או להיפך, אבל אם עושה כן בכדי להינצל מפני הקור או הגשם וכדומה, אפשר להקל. וכן פסק חתנו הט"ז (סק"ד). אבל הש"ך (סק"ז) כתב שיש לפקפק בדברי הב"ח ודבריו אינם מוכרחים כל כך. והרב יד הקטנה (הלכות ע"ז אות פ"ב, דף ע"ב ע"ב) ומהלך פקפק בהרבה בדברי הב"ח. ועיין בבית אדם (סי' ע"ד) שנו"ן בזה. ויש מי שהחמיר במקרה הזה ממש שגם קולא זו היא רק באופן חד פעמי, ודאי שאסור לאשה ללכת באופן קבוע עם מעיל או נעלי בית של גבר כדי להינצל מצער (עיי' שו"ת עטרת משה למברגר, חיו"ד רס"י קכו). ומרן מלאך הגר"ע יוסף בשו"ת יביע אומר ח"ו (חיו"ד סי' יב אות ו) כתב שהסומכים על דברי הב"ח יש להם על מה שיסמוכו. ע"ש. לפיכך במקום שיש עוד נימוקים להקל, או שזו שעת הדחק, בודאי שאפשר להקל בזה.

קו ההוראה העולמי
תלמידי מרן זצוק"ל
משיבים לשאלות בהלכה
24 שעות ביממה
*6730

תשובה: יש בזה חילוק בין סוגי הבגדים. אם הוא בגד שניכר עליו שמיועד לבנים בלבד, אסור.

אולם רבים מהבגדים לגיל הרך אינם מיועדים לבנים בלבד או לבנות בלבד, ולכן בגדים כאלו מותר להלבישם בין לבנים בין לבנות.

מקורות:

הנה אף בנים קטנים אסור להלבישם בבגד של בנות, כמבואר בשלחן ערוך (או"ח סי' שמג ס"א): "קטן אוכל נבילות אין בית דין מצווין להפרישו, אבל אביו מצווה לגעור בו ולהפרישו. ולהאכילו בידים אסור [לכל העולם להאכיל את הקטן מאכל איסור], אפילו דברים שאסורים מדברי סופרים". וע"ע למרן מלאך הגר"ע יוסף בשו"ת יחווה דעת (ח"ה ס"ס ו) שכתב שאסור שילד יתחפש וילבש בגדי אשה ולהיפך. וע"ע בחזון עובדיה (פורים עמ' קצ"ט) ובשו"ת אור לציון (ח"ד פרק ס"א ס"ה).

ונחלקו חכמי דורנו אם יש איסור 'לא ילבש' אף בבגדים פנימיים, יש מחמירים שגם בבגדים פנימיים אסור. וכן פסק בשו"ת מנחת יצחק ח"ב (סי' קח אות ג'). ודעת הגר"ש אלישיב זצ"ל להקל (עיי' בספר אשרי האיש חיו"ד פ"ז סי"ז).

ומ"מ בבגדים המיועדים גם לגברים וגם לנשים לא שייך איסור 'לא ילבש'. כמבואר במסכת נדרים (מט:). וכן פסק מהריק"ש בשו"ת אהלי יעקב (סי' ע'). והביא מרן החיד"א בשו"ת ברכה (יו"ד סי' קפ"ד). וכן פסק בשו"ת שבט הלוי ח"ט (סי' קע"ה). וע"ע למהרש"א נדרים (מט:). ובהגהות היעב"ץ (שבת יב.).

אורחות מרן



שביבי נוגה ורסיסי אור מאורחותיו והנהגותיו של מרן רבינו זיע"א מאשר נשמעו מפי מו"ר ועט"ר שליט"א

ניתן לרופא רשות לרפאות

מחוייבים לשמוע בקולם ולפעול על פיהם! והזהרתי אותו לבל יהיין לעשות כן שוב פעם, ובאמת שחזר בו ונבהל והתחנן על נפשו לבל יארע לו כל רע. וזכורני שתוך כדי התרחשות המעשה סיפרתי זאת לאמו"ר מרן זצוק"ל, והוא עודד אותי לעשות כן, ואמר לי עוד: "אם לא תצליח אני בעצמי אסע אל ההורים לשכנעם!" וב"ה שההורים חזרו במהרה להחלטה, ובסוף הטיפול בילד הבריא ב"ה".

ועל כן גם בתקופה זו חובה עלינו לעשות כל השתדלות בשביל למנוע את התפשטות מחלת ה'קורונה' משום שצריך לדעת שכל אחד שנדבק מן המחלה יש עליו דין של ספק פיקוח נפש! ובפרט שאם יהיו רבים חולים ברחבי הארץ ולא תהיה אפשרות לטפל בהם מחמת מחסור במכשירי הנשמה וברופאים, יכול המצב לבוא לידי פיקוח נפש ודאי" - [מתוך דברים מו"ר ועט"ר שליט"א עם פרוץ המגיפה אדר תש"ף].

"זכורני מלפני כמה שנים, שביקרתי בבית החולים 'הדסה' - עין כרם, ופנו אלי אנשי הצוות הרפואי במחלקת 'כרורגית ילדים' שישנו ילד מהעיר 'בית שמש' החולה במחלה הנוראה ה", אשר צריך לעבור טיפולים כימותרפיים, ואמר לי הרופאים, שאם הילד יעבור את הטיפול מרבית הסיכויים שיבריא מחולי זה, וכשקבעו את התור לטיפול הילד לא בא, וכששאלו את הוריו לסיבת העדרם מהטיפול אמרו ששאלו "מקובל" אחד שאמר להם שישלמו לו והוא יעשה להם "תיקון", ולא יצטרכו אף טיפול! כששמעתי כך לקחתי מונית ונסעתי לביתם, וראיתי שמדובר באנשים תמימים מאוד, שכנראה הולכו שולל אחרי רודף בצע.

ביררתי מיהו אותו "מקובל" והתקשרתי אליו באותו מעמד והצגתי את עצמי, וכששאלתי אותו על מעשיו התחיל לגמגם תשובות לא ברורות, ואז גערת בו שהוא כמעט כמו רוצח, הרי אם הרופאים קבעו כך - ההורים

בא והצטרף להיות שותף

בהפצת שיעורי מורנו ראש בית המדרש
הגאון רבי דוד יוסף שליט"א
ברחבי הארץ

להצטרפות

*6730

שלוחה 3

office@ydaat.co.il

